

조문 별 제·개정 이유서

1. 소송·자문보수 규정 구체화 (안 제9조, 제9조의2, 제9조의3, 제9조의4)

가. 제·개정 이유

- 종래 소송 보수규정의 미비로 「변호사보수규정」에 근거해 소가에 따라 소송대리인 보수를 지급하여 왔으나, 다양한 소송 현실*에 효과적으로 대응하는데에 한계 현시

* (예시) 소가는 낮으나 내용상 중요사건인 경우, 높은 보수 지급을 통해 소송대리인의 충분한 대응력 확보가 필요

나. 제·개정 내용

- 국가소송 관련된 사항은 「변호사보수규정(법무부 훈령)」을 따르고, 그 외 소송사건(행정소송 등) 보수 및 자문보수 규정을 별도로 마련

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당 없음

라. 입법효과

- 소송·자문 보수를 구체적으로 명문화하여 금융위원회의 소송 대응 능력 강화

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 해당없음

바. 그 밖의 참고사항

- 해당없음

2. 소송대리인 선임 사유 추가 (안 제8조)

가. 제·개정 이유

- 효과적인 소송 대응을 위해 충분한 인력 확보가 필요한 경우와 특정 변호사 선임이 필요한 경우의 소송대리인 선임 방법을 명문화하고자 함

나. 제·개정 내용

- 복수의 소송대리인 선임 필요성이 있는 경우 소송위원회 의결로 선임하고, 수의계약 사유에 ‘유사사건의 소송으로 전문지식이 축적되어 특정 변호사를 선임하는 것이 효율적인 경우’를 반영

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당 없음

라. 입법효과

- 소송대리인 선임 사유 추가로 금융위원회의 소송 대응 능력 강화

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 해당없음

바. 그 밖의 참고사항

- 해당없음

3. 소취하서 접수시 보고규정 마련 (안 제13조의2)

가. 제·개정 이유

- 상대방이 소를 취하한 경우, 소송수행자의 사건 종결 보고 의무를 「민사소송법」 제266조의 입법취지에 따라 규정하고자 함

나. 제·개정 내용

- 소취하서 접수시 일정 서류를 첨부하여 소송수행기관의 장과 법무부 장관에게 보고하는 절차를 마련

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당 없음

라. 입법효과

- 소취하서 접수시 보고 절차를 명문화하여 소송사무의 일관된 처리 및 관계기관 간 신속한 정보 공유를 도모

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 해당없음

바. 그 밖의 참고사항

- 해당없음

4. 직제 변경사항 반영 (안 제7조, 제13조의2)

가. 제·개정 이유

- 직제 폐지에 따라 ‘금융분쟁대응TF단장’을 관련규정에서 삭제함

나. 제·개정 내용

- 직제에서 폐지된 ‘금융분쟁대응TF단장’을 소송위원회 구성원 및 중요사건의 소송진행상황 보고 대상에서 삭제

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당 없음

라. 입법효과

- 현행 조직체계에 부합하도록 규정을 정비하여 불필요한 혼선을 방지하고 위원회 구성 및 보고 절차의 현실성·적정성을 제고

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 해당없음

바. 그 밖의 참고사항

- 해당없음

5. 소송실무위원회 구성원 추가 등 정비 (안 제7조의2)

가. 제·개정 이유

- 중요사건에 대한 대응을 강화하기 위해 제재 안건 소관 금융감독원 임직원을 소송실무위원회 구성원으로 추가함

나. 제·개정 내용

- 소송실무위원회 구성원에 상정 요청한 제재 안건 소관 금융감독원 소관 부서의 장, 제재심의 부서의 장, 법무 부서의 장 등을 추가

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당 없음

라. 입법효과

- 소송실무위원회의 검토 효율화로 중요사건에 대한 대응력 강화

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 해당없음

바. 그 밖의 참고사항

- 해당없음

6. 헌법소송에서 소송수행방법 준용으로 변경 (안 제32조)

가. 제·개정 이유

- 실무상 발생 가능성이 낮은 예외적 상황에 대한 규정을 정비해 헌법소송이 행정소송에 관한 규정을 준용하도록 함

나. 제·개정 내용

- 특별한 규정이 없으면 행정소송에 관한 규정을 준용하도록 변경

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당 없음

라. 입법효과

- 소송 수행 절차의 일반성·예측 가능성을 확보해 소송 사무 운영의 안정성을 제고

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 해당없음

바. 그 밖의 참고사항

- 해당없음

7. 자구 수정사항 등 정비 (안 제8조의2, 제8조의3, 제10조, 제16조, 제23조의2, 제28조)

가. 제·개정 이유

- 자구 수정 필요 사항의 정비 필요

나. 제·개정 내용

- 준용 규정 오류 등 정정

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당 없음

라. 입법효과

- 자구 수정 필요 사항의 정비로 규정의 명확성 제고

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 해당없음

바. 그 밖의 참고사항

- 해당없음

8. 재검토기한 삭제 (안 제36조)

가. 제·개정 이유

- 동 규정은 금융위원회 내부 소송사무 운영에 관한 사항을 규율하는 훈령으로 재검토기한 설정이 불필요*하여 이를 삭제하고자 함

* 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」 제7조 제4항 제2호

나. 제·개정 내용

- 재검토기한 삭제

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당 없음

라. 입법효과

- 불필요한 재검토기한의 삭제로 행정 효율 도모

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 해당없음

바. 그 밖의 참고사항

- 해당없음